



PUTUSAN

Nomor 3116/Pid.B/2017/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MASHURI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 16 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gading Karya 11 No.2-F Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangan datang menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3116/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 3116/Pid.B/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3116/Pid.B/2017/PN.Sby tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, MASHURI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, MASHURI selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah ATM Bank BC A Pasword dengan No. 601900266231265
Dirampas untuk dimusnahkan;
1 (satu) unit Computer;
Dikembalikan kepada pemilik Warnet Sentro Net.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa MASHURI pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus di tahun 2017 bertempat di Warnet Centro Net Jalan Barata Jaya No. 9 Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

Halaman 2 Putusan Nomor 3116/Pid.B/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pabean Cantikan bernama saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS RIFANDI karena telah melakukan perjudian jenis judi Bola M 88 Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terdakwa lakukan dengan cara:

- ♦ Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira jam 16.00 WIB mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA kepada AHWANI dengan No. rekening BCA 2040241127 sebagai modal permainan judi;
- ♦ Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa menuju Warnet Centro Net di Jl. Barata Jaya No. 9 Surabaya dan melalui media computer terdakwa masuk ke situs judi online www.m88.com memasukkan user name dengan nama "datasinga" dengan password surabaya1;
- ♦ Setelah mengklik play kemudian terdakwa memilih club yang ditaruhkan dan terdakwa menang taruhan beberapa kali sehingga modal terdakwa bertambah menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa juga sempat kalah sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga modal terdakwa tersisa Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ♦ Bahwa saat sedang melakukan permainan judi online tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi bola M 88 online adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari;

----- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola M 88 online tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa MASHURI pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus di tahun 2017 bertempat di Warnet Centro Net Jalan Barata Jaya No. 9 Surabaya atau setidaknya –

Halaman 3 Putusan Nomor 3116/Pid.B/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari petugas yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pabean Cantikan bernama saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS RIFANDI karena telah melakukan perjudian jenis judi Bola M 88 Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terdakwa lakukan dengan cara:

- ♦ Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira jam 16.00 WIB mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA kepada AHWANI dengan No. rekening BCA 2040241127 sebagai modal permainan judi;
- ♦ Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa menuju Warnet Centro Net di Jl. Barata Jaya No. 9 Surabaya dan melalui media computer terdakwa masuk ke situs judi online www.m88.com memasukkan user name dengan nama "datasinga" dengan password surabaya1;
- ♦ Setelah mengklik play kemudian terdakwa memilih club yang ditaruhkan dan terdakwa menang taruhan beberapa kali sehingga modal terdakwa bertambah menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa juga sempat kalah sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga modal terdakwa tersisa Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ♦ Bahwa saat sedang melakukan permainan judi online tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi bola M 88 online adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari;

----- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola M 88 online tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 Putusan Nomor 3116/Pid.B/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. SUBHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MASHURI pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 12:41 WIB bertempat di Jalan Barata Jaya No. 09 Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Pabean Cantikan, karena telah melakukan perjudian jenis judi Bola M 88 OnLine, dengan menggunakan uang sebagai taruannya yang terdakwa lakukan dengan cara berawal terdakwa mentransfer dulu uang taruhan yang akan digunakan dalam permainan judi Poker Online tersebut melalui ATM BCA dengan menggunakan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan No. Rek. 6019002664231265 BCA milik terdakwa untuk mentransfer uang taruhan kepada Sdr, Ahwani, mentransfer uang taruannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada bandar dengan nama Ahwani di rekening BCA dengan No. Rek. 2040241127 dimana bandar dan No. Rekeningnya tersebut diketahui sebelumnya dari website/situs judi Poker On Line yaitu, www.m88.com yang terdakwa buka sebelumnya terdakwa pergi ke Centro Warnet di Jalan Ngagel Rejo Kidul No. 119 Surabaya, untuk menyewa Coputer disana guna dipakai guna melakukan permainan judi Poker On Line tersebut. Pada saat itu terdakwa mendapatkan Computer di bilik No. 15, kemudian terdakwa mengakses website/situs judi Poker On Line yaitu www.m88.com dan langsung masuk ke permainan judi Poker On line dengan cara memasukkan username terdakwa atas nama data siaga dan password Surabaya;
- Bahwa terdakwa memilih bermain judi Poker On Line dengan memasang besar taruhan yang pada meja taruhan terdakwa dengan nama datasinga, selanjutnya pemain dilayar klik Play dan kemudian muncul kolom taruhan yang terdapat nama Clib pertandingan sepak bola yang besar taruannya adalah minimal adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa pasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menang selanjutnya pasang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) menang dan pasang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa menang lagi dengan total modal menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pasang lagi Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kalah hingga modal berkurang menjadi 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pasang taruhan sebesar

Halaman 5 Putusan Nomor 3116/Pid.B/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun masih pending sampai terdakwa ditangkap dari Polsek Pabean Cantikan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi togel dan judi Poker On Line tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. AGUS REFANDI, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MASHURI pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 12:41 WIB bertempat di Jalan Barata Jaya No. 09 Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Pabean Cantikan, karena telah melakukan perjudian jenis judi Bola M 88 OnLine, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang terdakwa lakukan dengan cara berawal terdakwa mentransfer dulu uang taruhan yang akan digunakan dalam permainan judi Poker Online tersebut melalui ATM BCA dengan menggunakan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan No. Rek. 6019002664231265 BCA milik terdakwa untuk mentransfer uang taruhan kepada Sdr, Ahwani, mentransfer uang taruhannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada bandar dengan nama Ahwani di rekening BCA dengan No. Rek. 2040241127 dimana bandar dan No. Rekeningnya tersebut diketahui sebelumnya dari website/situs judi Poker On Line yaitu, www.m88.com yang terdakwa buka sebelumnya terdakwa pergi ke Centro Warnet di Jalan Ngagel Rejo Kidul No. 119 Surabaya, untuk menyewa Coputer disana guna dipakai guna melakukan permainan judi Poker On Line tersebut. Pada saat itu terdakwa mendapatkan Computer di bilik No. 15, kemudian terdakwa mengakses website/situs judi Poker On Line yaitu www.m88.com dan langsung masuk ke permainan judi Poker On line dengan cara memasukkan username terdakwa atas nama data siaga dan password Surabaya;
- Bahwa terdakwa memilih bermain judi Poker On Line dengan memasang besar taruhan yang pada meja taruhan terdakwa dengan nama datasinga, selanjutnya pemain dilayar klik Play dan kemudian muncul kolom taruhan yang terdapat nama Clib pertandingan sepak bola yang besar taruhannya adalah minimal adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa pasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menang selanjutnya pasang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) menang dan pasang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 Putusan Nomor 3116/Pid.B/2017/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menang lagi dengan total modal menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pasang lagi Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kalah hingga modal berkurang menjadi 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pasang taruhan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun masih pending sampai terdakwa ditangkap dari Polsek Pabean Cantikan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi togel dan judi Poker On Line tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan judi online, dan ditangkap oleh petugas dari Polsek Pabean Cantikan, pada hari Senin tanggal, 21 Agustus 2017 sekira pukul 12:41 WIB bertempat di Jalan Barata Jaya No. 09 Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Pabean Cantikan, karena telah melakukan perjudian jenis judi Bola M 88 OnLine, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara berawal terdakwa mentransfer dulu uang taruhan yang akan digunakan dalam permainan judi Poker On Line tersebut melalui ATM BCA dengan menggunakan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan No. Rek. 6019002664231265 BCA milik terdakwa untuk mentransfer uang taruhan kepada Saudara Ahwani, mentransfer uang taruhannya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada bandar dengan nama Ahwani di rekening BCA dengan No. Rek. 2040241127 dimana bandar dan No. Rekeningnya tersebut diketahui sebelumnya dari website/situs judi Poker On Line yaitu www.m88.com yang terdakwa buka sebelumnya terdakwa pergi ke Centro Warnet di Jalan Ngagel Rejo Kidul No. 119 Surabaya, untuk menyewa Coputer disana guna dipakai guna melakukan permainan judi Poker On Line tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendapatkan Computer di bilik No. 15, kemudian terdakwa mengakses website/situs judi Poker On Line yaitu www.m88.com dan langsung masuk ke permainan judi Poker On line dengan cara memasukkan username terdakwa atas nama data siaga dan password Surabaya;

Halaman 7 Putusan Nomor 3116/Pid.B/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memilih bermain judi Poker On Line dengan memasang besar taruhan yang pada meja taruhan terdakwa dengan nama datasmga, selanjutnya pemain dilayar klik Play dan kemudian muncul kolom taruhan yang terdapat nama Clib pertandingan sepak bola yang besar taruhannya adalah minimal adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa pasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menang, selanjutnya pasang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) menang dan pasang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa menang lagi, dengan total modal menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus iibu rupiah), kemudian pasang lagi Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kalah hingga modal berkurang menjadi 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pasang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun masih pending sampai terdakwa ditangkap dari polsek Pabean Cantikan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi togel dan judi Poker On Line tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ATM Bank BCA Pasword dengan No.601900266231265;
2. 1 (satu) unit Computer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MASHURI pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib. bertempat di Warnet Centro Net Jalan Barata Jaya No. 9 Surabaya telah bermain judi;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pabean Cantikan bernama saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS RIFANDI karena telah melakukan perjudian jenis judi Bola M 88 Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira jam 16.00 WIB mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA kepada AHWANI dengan No. rekening BCA 2040241127 sebagai modal permainan judi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa menuju Warnet Centro Net di Jalan Barata Jaya No. 9 Surabaya

Halaman 8 Putusan Nomor 3116/Pid.B/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melalui media computer terdakwa masuk ke situs judi online www.m88.com memasukkan user name dengan nama "datasinga" dengan password surabaya1;

- Bahwa setelah mengklik play kemudian terdakwa memilih club yang ditaruhkan dan terdakwa menang taruhan beberapa kali sehingga modal terdakwa bertambah menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa juga sempat kalah sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga modal terdakwa tersisa Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sedang melakukan permainan judi online tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi bola M 88 online adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola M 88 online tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan di depan persidangan sebagai terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 3116/Pid.B/2017/PN Sby.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah seorang bernama MASHURI, setelah ditanyakan identitasnya di persidangan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar dan tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, telah ternyata saling bersesuaian dan dapat diperoleh fakta-fakta hukum, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa MASHURI pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib. bertempat di Warnet Centro Net Jalan Barata Jaya No. 9 Surabaya telah bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pabean Cantikan bernama saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS RIFANDI karena telah melakukan perjudian jenis judi Bola M 88 Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira jam 16.00 WIB mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA kepada AHWANI dengan No. rekening BCA 2040241127 sebagai modal permainan judi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa menuju Warnet Centro Net di Jalan Barata Jaya No. 9 Surabaya dan melalui media computer terdakwa masuk ke situs judi online www.m88.com memasukkan user name dengan nama "datasinga" dengan password surabaya1;

Menimbang, bahwa setelah mengklik play kemudian terdakwa memilih club yang ditaruhkan dan terdakwa menang taruhan beberapa kali sehingga modal terdakwa bertambah menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa juga sempat kalah sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga modal terdakwa tersisa Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa pada saat sedang melakukan permainan judi online tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi bola M 88 online adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola M 88 online tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah ATM Bank BCA Pasword dengan No.601900266231265 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Computer, yang telah disita dari Warnet Sentro Net ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik Warnet Sentro Net;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASHURI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ATM Bank BCA Pasword dengan No.601900266231265 dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Computer dikembalikan kepada pemilik Warnet Sentro Net;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh AGUS HAMZAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H. dan SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS WIDODO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanuddin Tandiholo, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H.

AGUS HAMZAH, S.H.,M.H.

SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, S.H.,M.H.

Halaman 13 Putusan Nomor 3116/Pid.B/2017/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)